

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 501 - 508/2532

นายสวัสดิ์ จันทวงศ์ กับพวก

โจทก์

นายแสง สิทธิพรมมา กับพวก

จำเลย

นายสวัสดิ์ จันทวงศ์ กับพวก โจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 220

ความว่า โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 8 ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่าคดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์โดยอาศัยข้อเท็จจริงฎีกาโจทก์เป็นฎีกาข้อเท็จจริงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 จึงไม่รับโจทก์ทั้งแปดเห็นว่าฎีกาของโจทก์เป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายว่า จำเลยกับพวกร่วมกันกระทำความผิดทั้งแปดสำนวนจริงหรือไม่และโจทก์กับพวกหรือจำเลยที่ 1 ที่ 2 เป็นเจ้าของครอบครองที่พิพาททั้งแปดสำนวนจริงหรือไม่ โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าจำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่คดีทั้งแปด
สำนวนนี้ ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษารวมกันโจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาลงโทษ
จำเลยทุกสำนวนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
83,86,90,91,137,144,148,157,161,162ศาลชั้นต้นไต่สวนมูลฟ้องแล้วเห็นว่าคดีมี
มูล ให้ประทับฟ้องโจทก์ไว้พิจารณา

ระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้น นายแสง สิทธิพรมมา จำเลยถึงแก่ความตาย ศาลชั้นต้นสั่งจำหน่ายคดีเฉพาะนายแสง ฯ ส่วนนายน้อย จันทวงศ์ จำเลยที่ 3 ในสำนวนที่ 3 ศาลชั้นต้นหมายเรียกให้ไปแก้คดีแล้วไม่ไป ศาลชั้นต้นออกหมายจับแล้ว

ไม่ได้ตัว แต่ศาลยังคงพิจารณาคดีต่อไปโดยไม่จำหน่ายคดีของโจทก์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
นายน้อย ฯ โจทก์สำนวนที่ 7 ขอดอนฟ้องจำเลยที่ 6 และโจทก์ทุกสำนวนขอดอน
ฟ้อง นายชัยพรสธิรคุปต์ ศาลชั้นต้นอนุญาตศาลชั้นต้นกำหนดให้เรียกนายสวัสดิ์จัน
ทวงษ์ นางปลั่งจันทวงษ์นายเี่ยมสัมฤทธิ์ดีนายประเทืองใจเย็นนางลำดวนใจเย็น
นายเส็งแมนพรมและนางทองผลแมนพรม เป็นโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 8 ตามลำดับกับเรียก
นางหลง สิทธิพรมมา นายกลมศรีโพธิ์นายเกื้อสุวรรณศิลป์นายไชยรัตน์สอทองนาย
ชิงชัยนวลศรีนายชู้นงามเลิศชัยและนางสุภาพรงามเลิศชัยเป็นจำเลยที่ 1 ถึงที่ 7 ตาม
ลำดับ ต่อมาโจทก์ทุกสำนวนขอดอนฟ้องจำเลยที่ 6 และที่ 7 ศาลชั้นต้นสั่งอนุญาต
โจทก์ที่ 7 ถึงแก่ความตาย โจทก์ที่ 8 ซึ่งเป็นภรรยาขอเข้าเป็นคู่ความแทน ศาลชั้น
ต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 8 ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับดังกล่าว(อันดับ 324)

โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 8 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 325)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า พยานจำเลยที่ 1 มีน้ำหนักดีกว่าพยาน
โจทก์ทั้งแปดสำนวน ข้อเท็จจริงจึงต้องฟังว่าที่ดินพิพาทเป็นของจำเลยที่ 1 และนาย
แสวง มีสิทธิครอบครองตามที่ทางราชการได้ออก น.ส.3 ก. ให้ โจทก์มิใช่เจ้าของ
ที่ดินพิพาทจึงไม่ใช่ผู้เสียหายที่จะฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยที่ 1 ถึงที่ 5 โจทก์ทั้งแปด
ฎีกาได้เถียงว่าโจทก์ทั้งแปดเป็นเจ้าของที่ดินพิพาทจึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงที่
ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ทั้งแปดชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-สุนทร จันทระศักดิ์-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

หมายเหตุ